



FOCUS - L'autorité parentale

L'autorité parentale est-elle toujours « conjointe » ? Devez-vous obtenir l'accord des deux parents d'un mineur pour certaines démarches ou certains actes ? Tour d'horizon des différents cas de figure que vous pouvez rencontrer.

Table des matières

1. L'autorité parentale est présumée conjointe	1
2. L'inscription de l'enfant mineur si les parents sont séparés	2
3. La délivrance de la carte d'identité	4
4. La délivrance du passeport	5
5. L'autorisation de voyage	5
6. Le changement de prénom	6
7. Le changement de prénom et la modification de l'enregistrement du sexe à l'état civil	7
8. Le changement de nom du mineur de 12 ans et plus	8

1. L'autorité parentale est présumée conjointe



Art. 373 ancien Code civil :

Lorsqu'ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la personne de l'enfant.

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est **réputé agir avec l'accord de l'autre** quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi.

A défaut d'accord, le père ou la mère peut saisir le tribunal de la famille.

Le tribunal peut autoriser le père ou la mère à agir seul pour un ou plusieurs actes déterminés.

Art. 374 ancien Code civil :

§ 1. Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique.

A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le tribunal de la famille compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère.

Il peut aussi fixer les décisions d'éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement des père et mère.

(...)

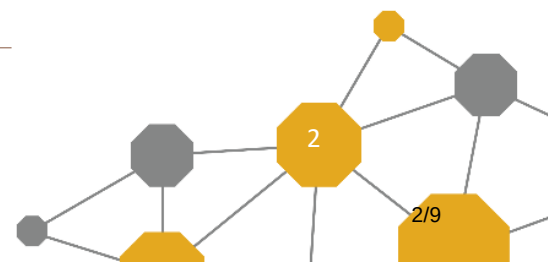
Cas particuliers

- Dans des circonstances très exceptionnelles, il arrive qu'un des parents ou les deux aient été déchu de l'autorité parentale.
- S'il s'agit d'un mineur qui a été adopté, le ou les adoptant(s) exercent alors l'autorité parentale vis-à-vis de ce mineur, tant dans le cas d'une adoption simple que dans celui d'une adoption plénière.
- La tutelle du mineur concerné s'ouvre si les deux parents du mineur sont décédés, légalement inconnus ou dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale. Le cas échéant, le mineur est représenté par le tuteur et l'autorité parentale est remplacée par l'autorité tutorale.
- Les beaux-parents n'exercent aucune autorité parentale sur leur beau-fils ou belle-fille mineur(e).
- Les parents ou tuteurs d'accueil n'exercent pas non plus l'autorité parentale sur l'enfant mineur qu'ils accueillent.

2. L'inscription de l'enfant mineur si les parents sont séparés



Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et que le mineur réside de manière égalitaire chez chacun des deux parents (= le **système d'hébergement égalitaire** visé à l'article 374, §2, de l'ancien Code civil), il n'est toutefois pas possible de déterminer chez quel parent le mineur réside effectivement durant la plus grande partie de l'année.



- L'inscription du mineur s'effectue ainsi sur la base, soit de **l'accord mutuel des deux parents**, soit de la **dernière décision judiciaire en faveur de l'hébergement égalitaire**, soit du **dernier acte notarié d'hébergement égalitaire**.
 - En l'absence d'un accord, d'une décision judiciaire, ou d'un acte notarié, le mineur non émancipé reste inscrit à **l'adresse de la dernière résidence principale**.
 - S'il n'est manifestement pas possible de régler l'inscription du mineur conformément aux modalités citées ci-dessus, l'inscription s'effectue à **l'adresse de la résidence principale du parent qui perçoit les allocations familiales**, en attendant que les cours et tribunaux se prononcent sur la question.
- Cette règle s'applique également dans le cas d'un **hébergement égalitaire de fait** : c'est-à-dire que l'enfant réside de manière égalitaire chez chacun des deux parents, sans que cela ait été fixé par un jugement ou sans que cela fasse l'objet d'un accord conclu entre les deux parents et homologué par le tribunal.

MENTION AU REGISTRE NATIONAL



Une mention peut être encodée au RN dans le dossier du mineur, **sur demande du parent hébergeur**, c'est-à-dire le parent auprès duquel le mineur n'est pas inscrit à titre principal.

Cette mention indique que l'enfant mineur réside, partiellement ou la moitié du temps, chez cet autre parent hébergeur.

Sur quelle base ?

- La demande est introduite sur base d'une **décision judiciaire, notariale, ou d'un commun accord des parents** quant à l'hébergement du mineur, en application de l'art. 374 de l'ancien Code civil. Lorsqu'il n'existe aucune convention écrite, l'accord de l'autre parent doit être demandé.

Quel impact sur la composition de ménage ?

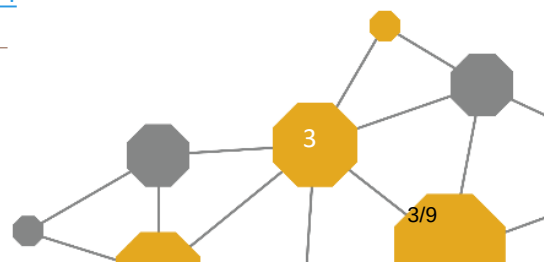
- Elle n'entraîne **aucun changement dans la composition de ménage du parent hébergeur**. L'enfant restera inscrit chez le parent auprès duquel il est inscrit à titre principal.

Le TI 021 vise à enregistrer cette information aux registres de population

- TI 021 : Hébergement partagé (H.P)

Le TI 021 sera mentionné dans le dossier de l'enfant ainsi que dans celui du parent hébergeur.

Plus d'informations ici : [TI021 Hébergement partage 201471024](#)



EN CAS DE TRANSFERT DE RÉSIDENCE



La commune **doit informer l'autre parent à chaque demande de transfert de la résidence principale du mineur**, afin que l'autre parent puisse communiquer d'éventuelles informations utiles en vue de procéder à l'enquête de résidence (règlement d'hébergement, règlement relatif à l'autorité parentale, ...).

- La commune est tenue d'informer l'autre parent de la déclaration de transfert de la résidence principale du mineur **dans les 10 jours ouvrables**, à moins que cet autre parent ait établi sa résidence principale à l'étranger ou ait été radié d'office des registres de la population

Le modèle d'avis de notification :

<https://www.vandenbroeleconnect.be/contenu/mod%C3%A8les/detail/74310493363243132/modele-notification-de-changement-dadresse-dun-mineur-non-emancipe>

- Le parent qui a reçu notification de la déclaration de transfert de la résidence principale de son enfant mineur dispose d'un **délai de 15 jours calendrier** après réception de cette notification afin de présenter, le cas échéant, une copie de la décision judiciaire lui confiant l'autorité parentale exclusive ou afin de démontrer que l'autre parent a été déchu de son autorité parentale. Entre-temps, la commune est tenue de réaliser l'enquête visant à déterminer la résidence réelle. Le cas échéant (pas de déclaration valable), la commune décide de procéder à une inscription d'office.

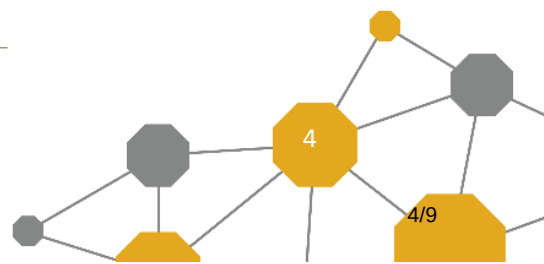
3. La délivrance de la carte d'identité



Que les parents vivent ensemble ou séparément, l'autorité parentale reste exercée par les deux parents : **chacun d'eux peut demander la carte d'identité auprès de la commune de résidence de l'enfant** quels que soient l'hébergement et l'adresse officielle de l'enfant. L'accord de l'autre parent n'est pas requis.

L'enfant doit être présent.

En cas de séparation de fait connue de la commune, en cas de séparation de corps ou de biens, ou de divorce, il semble néanmoins **prudent**, indépendamment d'un indice de désaccord, **d'avertir l'autre parent**. La même prudence est à préconiser dans certains contextes particuliers



comme, par exemple, un départ définitif à l'étranger ou connaissance par la commune d'incidents antérieurs concernant le mineur.

Il est **recommandé à la commune d'adresser une notification ([annexe 8](#)) à l'autre parent** dans les 3 jours suivant l'établissement du document de base du mineur concerné. La Kids-ID ne sera en effet délivrée que 2 - 3 semaines après l'établissement du document de base.

L'autre parent dispose alors de 7 jours pour faire part, par écrit, de son désaccord sur la demande de Kids-ID. Ce désaccord doit être motivé, c'est-à-dire étayé par des preuves (un jugement, un PV indiquant qu'il existe des problèmes...). Le simple fait pour le parent d'indiquer qu'il ne veut pas que son enfant parte en voyage ne constitue pas une raison suffisante pour s'opposer à la délivrance de la Kids-ID.

Si un des deux parents, sur base d'une décision judiciaire, s'est vu attribuer l'autorité parentale exclusive, alors, seul ce parent, accompagné de l'enfant, peut demander la Kids-ID.

4. La délivrance du passeport

Selon le SPF Affaires étrangères et selon la législation actuelle, si un parent demande un passeport belge pour son enfant, la commune doit considérer qu'il y a un **accord implicite** de l'autre parent, sauf s'il y a des raisons claires et concrètes d'en douter.

MAIS, un parent peut faire en sorte que la délivrance d'un passeport belge à son enfant ne se fasse qu'avec son accord explicite. Pour ce faire, il doit suivre les instructions contenues dans ce formulaire : [Formulaire de demande d'accord parental explicite à remettre à la commune.pdf](#)

5. L'autorisation de voyage

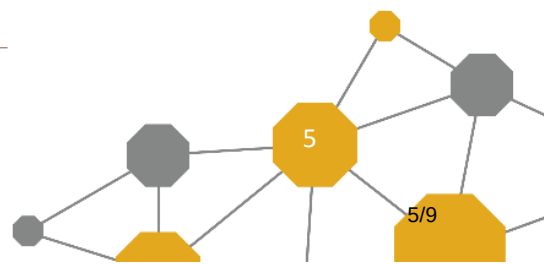


L'enfant qui voyage sans ses parents a-t-il besoin d'une autorisation parentale ?

- Il n'existe pas de formulaires ni de procédures belges ou internationales qui fixent les règles en matière d'autorisation parentale pour le voyage de mineurs.
Le SPF Affaires étrangères recommande toutefois de **prévoir une autorisation écrite si l'enfant voyage seul ou en compagnie d'autres personnes que ses parents.**

Et si l'enfant ne voyage qu'avec l'un de ses parents ?

- Ce parent a la liberté de faire attester par écrit l'accord de l'autre parent, de faire légaliser la signature par sa commune et d'emporter cet accord écrit en voyage. Si l'enfant et le parent n'ont pas le même nom de famille, une copie de l'acte de naissance pourra prouver le lien de filiation.



Pour éviter toute mauvaise surprise, il est recommandé de se renseigner quant aux documents supplémentaires exigés pour les enfants qui voyagent seuls ou avec un seul de leurs parents, auprès de l'ambassade ou du consulat du pays de destination ainsi qu'auprès de la compagnie aérienne.

6. Le changement de prénom

Pour le changement de prénoms d'un mineur, la loi prévoit l'introduction de la demande **par « son représentant légal »** (art. 370/3 ancien Code civil).

La formulation d'une **demande conjointe par les parents (ou coparents) n'est donc pas exigée par la loi.**

La demande formulée par un seul parent (ou coparent) doit être considérée comme couverte par la présomption d'autorité conjointe.



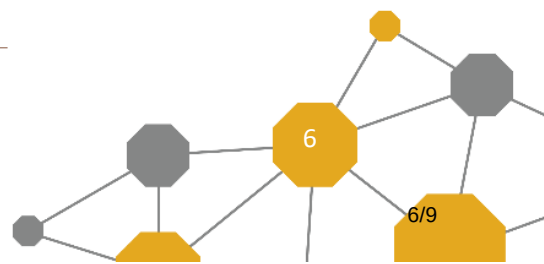
MAIS, la [circulaire du 11 juillet 2018](#) invite à la **prudence** :

« La pratique de mon administration (Service des changements de nom) en la matière, spécialement s'agissant d'enfants en bas âge, invite à la plus grande prudence (exemple : déclaration de naissance effectuée par le père seul, suite à laquelle la mère entendrait reconsidérer le choix des prénoms par une demande unilatérale).

Il paraît donc sage, afin d'éviter d'attiser des conflits et de provoquer des procédures judiciaires, d'interroger le demandeur sur l'assentiment de l'autre parent (ou coparent) et, si le moindre doute survient, de le prier de recueillir ce consentement. Il convient toutefois de ne pas faire preuve d'un formalisme exagéré mais de souplesse dans l'expression de ce consentement (un écrit de toute nature non suspect, y compris un courrier électronique, pouvant généralement suffire...).

A titre informatif, sur la base du même article 2, § 1er de la loi, le Conseil d'Etat a jugé dans une espèce en matière de changement de nom que dès lors qu'il s'agit de modifier un élément de l'état de la personne, ce qui ressortit à l'ordre public, un parent ne peut agir seul si l'autorité parentale est conjointe. En ce qui concerne l'état des personnes, le mineur est représenté par les personnes qui exercent l'autorité parentale. Ce sont donc, en principe, ses parents agissant ensemble (C.E., 19 novembre 2012, n° 221.403, Michetti, points 8 et 9).

Cet arrêt du Conseil d'Etat ne lie pas l'officier de l'état civil en matière de changement de prénoms mais il appelle encore à la prudence en cette matière qui touche à l'état des personnes afin d'éviter, autant que possible, les recours qui relèvent désormais des Cours et tribunaux (cf. art. 10/1 de la loi). »



En pratique (toujours selon la circulaire) :

- Toute demande formulée par les deux parents (ou coparents) qui partagent l'autorité doit naturellement être considérée comme recevable et peut faire l'objet d'un examen.
- Lorsque rien ne remet en cause le caractère conjoint de l'autorité parentale, en présence d'une demande formulée par un seul parent (ou coparent), il y a lieu de le prier de faire **connaître la volonté de l'autre parent (ou coparent)**. S'il n'y a pas lieu de suspecter des manœuvres ou des falsifications, un écrit de toute nature peut suffire.
- **En cas d'absence d'accord** malgré une demande en ce sens ou en cas de désaccord exprimé par l'autre parent (ou coparent), il s'impose de **déclarer la demande irrecevable**, ce qui équivaut formellement à un refus pour défaut de pouvoir de représentation au regard des règles applicables en matière d'autorité parentale.
- Une demande formulée par un seul parent (ou coparent) qui dispose de l'autorité parentale exclusive peut être considérée comme recevable. Il en va de même si l'autre parent a été déchu totalement de l'autorité parentale par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, qu'il convient également de produire en copie.
- Lorsqu'un des parents est décédé ou est présumé absent ou dans l'impossibilité ou incapable de s'exprimer au sens de l'article 375 du Code civil, une demande de changement de prénoms formulée par un seul parent doit être considérée comme recevable.

7. Le changement de prénom et la modification de l'enregistrement du sexe à l'état civil

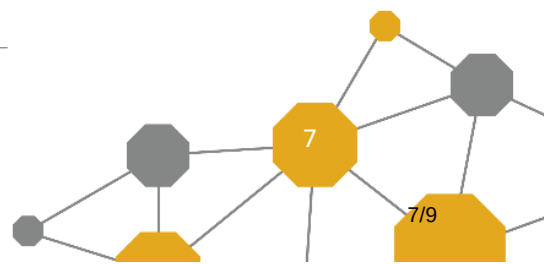
→ **Le prénom**

À partir de 12 ans, le mineur peut choisir un ou plusieurs prénom(s) correspondant à son **identité de genre intimement vécue**. Mais **ses deux parents doivent être d'accord : ils doivent signer sa demande de changement de prénom**.

Si (l'un des) ses parents n'est/ne sont pas d'accord, le mineur peut demander au tribunal de la famille, par une requête signée par lui-même ou un avocat, de désigner un « tuteur ad hoc », qui remplacera les deux parents dans ce cas. Le juge peut désigner dans ce cas un avocat en tant que « tuteur ad hoc », qui l'assistera dans son changement de prénom.

→ **Modification de l'enregistrement du sexe**

À partir de 16 ans, le mineur peut demander une modification de l'enregistrement du sexe à l'état civil. Ici aussi, **les deux parents doivent être d'accord : ils l'accompagneront tout au long de la procédure**.



Si l'un de ses parents refuse (ou si ses deux parents refusent) de l'assister, il peut demander au tribunal de la famille de désigner un « tuteur ad hoc ». Le juge peut désigner dans ce cas un avocat (le « tuteur ad hoc »), qui l'assistera à la place de ses parents afin de permettre de modifier son enregistrement du sexe sur son acte de naissance. Ce tuteur remplacera les deux parents dans ce cas.

8. Le changement de nom du mineur de 12 ans et plus

⇒ Premier cas : suite à une modification de la filiation du parent

Un enfant de 12 ans et plus dont le parent (dont il porte le nom) change de nom à la suite d'une modification de la filiation peut, s'il le souhaite, prendre le nouveau de ce parent.

Pour cette démarche, il doit être accompagné de ses deux parents s'il est mineur.

Explication :

Si la filiation du parent est modifiée en raison d'une reconnaissance postnatale (et que ce parent change de nom à cette occasion), l'OEC qui en a établi l'acte, devra **le notifier à ses enfants de plus 12 ans.**

Si l'enfant a 12 ans et plus, il doit **consentir au changement de nom.** Il a un an pour faire ce choix.

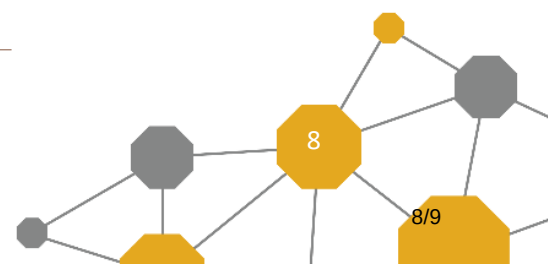
Ce consentement est exprimé sous la forme d'une demande en établissement d'un acte de changement de nom qu'il devra introduire lui-même. L'OEC compétent (celui du domicile de l'enfant) établira l'acte de changement de nom pour autant qu'il intervienne **dans l'année qui suit la notification** du nouveau lien de filiation établi à l'égard de son parent. **L'enfant est assisté dans cette démarche par ses parents s'il est mineur.**

⇒ Deuxième cas : suite à un changement de nom du parent (loi « one shot »)

Un mineur de 12 ans et plus dont le parent (dont il porte le nom) a changé de nom en faisant usage de la possibilité offerte par **l'article 370/8/1 de l'ancien Code civil** a la possibilité de prendre le nouveau nom de ce parent.

En d'autres termes, le nouveau nom du parent ne sera transmis à l'enfant de 12 ans et plus qu'avec son consentement.

Ce consentement de l'enfant est recueilli au moment de la déclaration de choix de nom du parent. **L'autre parent ne doit pas consentir au changement de nom et ne peut pas s'y opposer.**



Dans l'attente qu'une notification spécifique soit prévue par la loi, le SPF Justice vous conseille, **si les parents sont séparés, de notifier le changement de nom de l'enfant à l'autre parent.**

